

1500927-04.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... o carro era roubado. Já respondeu por roubo quando menor de idade e atualmente está rpeso por outro roubo.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima RODRIGO SOUZA FREITAS, foi ouvida apenas em solo policial, oportunidade e que informou que na data de 02 de Março do corrente ano, conduzia seu veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500927-04.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500927-04.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090751/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 17134544 - 02º D.P. GUARULHOS, 767/21/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2090751 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MOISES DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

EDUARDO MOISES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas entre os dias 02 de março e 04 de abril de 2021, em local indeterminado, e também nesta última data, na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 5000, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, adquiriu e conduziu o veículo I/VW Tiguan, placas ATU-0A91, pertencente ao ofendido Rodrigo Souza Freitas, coisa que sabia ser produto de crime (fls. 65/66).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/32).

A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2021 (fls. 68/69).

O réu foi citado (fls. 78/79) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 87/90).

Em 06 de setembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 95/98). Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/17), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 21/22 e fls. 24/25), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado EDUARDO MOISES DA SILVA JUNIOR, em solo policial, sobre os fatos, informou que por volta das 01:00 hs, encontrou-se com Gabriel, para irem a um baile funk e, assim, foram a pé, e ficaram no baile, até umas 04:00 hs, sendo que resolveram ir embora; que em determinado momento, apareceu um nória, usuário de crack, e ofereceu um carro, uma Tiguan, dizendo que se o interrogando tivesse dinheiro, ou seja, R\$ 100,00, o interrogando poderia ficar com o carro, sendo que deveria devolve-lo as 14:00 hs; que então, o interrogando aceitou, e deu R\$ 100,00 para o nória, e pegou o carro, sendo que foi até o baile funk novamente, e encontrou com Celso, tendo convidado o mesmo, para irem até Mairiporã, para nadar; que após, passaram na casa de Lucas, para convidá-lo, onde este aceitou, e foram até Mairiporã, onde nadaram e após, voltaram, quando foram abordados pelos policiais militares; que informa o interrogando que os policiais efetuaram revista no interior do carro, e não acharam nada, e disseram que iriam trazer todos a esta delegacia; que informa o interrogando, que sua genitora, de nome Alessandra, tomou conhecimento de sua prisão; que Gabriel e o interrogando não sabiam que o carro era roubado; que neste ato, recebeu uma cópia de sua nota de culpa. Bem como do termo de Exibição de Fiança e Domiciliado, onde fica ciente de dar cumprimento ao termo, recebendo também o Alvará de Soltura. (fl. 10). Em juízo, disse que no dia apreceu um rapaz de terno, bem vestido, querendo penhorar o carro para comprar drogas. APgou R4 100,00 para usar o carro até o daí seguinte. Não conhecia o rapaz. Ia deixar o carro no terreno baldio onde os nórias costumam ficam. O rapaz falou que o carro era dele. Não viu a documentação. Naos abiã qeu o carro era roubado. Já respondeu por roubo quando menor de idade e atualmente está rpeso por outro roubo. A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima RODRIGO SOUZA FREITAS, foi ouvida apenas em solo policial, oportunidade e que informou que na data de 02 de Março do corrente ano, conduzia seu veículo automotor, mais precisamente, uma VW Tiguan, neste Município de Guarulhos, quando por volta das 21:20 hs, após passar uma lombada, reduziu a velocidade de seu veículo, quando então, apareceram dois indivíduos, ambos usando capacetes, estando em uma motocicleta, CG na cor preta, não sabendo informar suas placas, momento em que, o indivíduo que estava na garupa, saltou da motocicleta, e mandou o declarante parar seu veículo, dizendo "para, para , desce e deixa tudo!"; que na sequência, o indivíduo puxou o declarante pela camisa, e a todo tempo, ficando com a arma apontada, sendo que o tal indivíduo, ora garupa, adentrou no veículo da vítima, evadindo-se do local, juntamente com seu parceiro na motocicleta. Na sequência, um popular parou próximo do declarante, onde então, foi informado sobre o roubo, tendo esse mesmo, entrado em contato com o 190, comunicando o roubo do veículo da vítima; que informa o declarante que o referido, o levou até a entrada de sua residência, onde ficou aguardando uma viatura da polícia militar; que após, informa o declarante que entrou em contato novamente, com o 190, informando o roubo de seu veículo, tendo tentado registrar o boletim de ocorrência sobre o roubo, pela delegacia eletrônica, entretanto, não obteve êxito. Informa o declarante que, na

data de ontem, dia 03 de março do ano corrente, ligou para o 190, para solicitar informações sobre seu caso, bem como, se já havia alguma notícia sobre o encontro de seu veículo, sendo informado que, por enquanto, não havia nenhuma informação sobre o encontro de seu veículo. Informa o declarante ainda que, nesta data, ligou novamente para o 190, para saber se havia informações sobre seu veículo, onde então, os policiais o informaram que não havia nenhuma outra informação, sendo que, cerca de 30 minutos após, o declarante recebeu uma ligação da polícia militar, onde foi informado que seu veículo, foi encontrado com indivíduos em seu interior, onde os policiais, orientaram o declarante, a comparecer a esta delegacia, para registrar a ocorrência; que já nesta distrital, o declarante, ao realizar o reconhecimento pessoal dos indivíduos que foram encontrados em seu veículo, de imediato, não os reconheceu como sendo os mesmos que o abordaram e roubaram seu veículo; que informa o declarante que os policiais militares, o informaram que foi encontrado no interior do veículo, uma carteira de porta cartões, com alguns cartões bancários do declarante, bem como, sua carteira de habilitação; que informa o declarante que, constatou que seu veículo, está sem o pneu step, bem como, com uma batida na parte dianteira direita, salienta também que teve restituídos através de auto próprio seu veículo e seus cartões bancários juntos com sua Carteira Nacional de Habilitação e a carteira, objetos esses que por um lapso esqueceu de mencionar quando registrou o Boletim de Ocorrência referente ao roubo de seu veículo (fls. 08/09).

Mas não é só.

Os policiais militares ELIEL DA SILVA MATOS e FABIANO DOS SANTOS PROENÇA, em solo policial, em depoimentos semelhantes, disseram que estavam em patrulhamento rotineiro pela via pública, quando já havia irradiado via Copom, um veículo VW Tiguan, de placas ATU0A91, veículo este, o qual estava constando no sistema CIOPM 190, como sendo produto de roubo, na data de 02 de Março do corrente ano; que, assim, ante tal informação, ainda em patrulhamento, avistaram o referido veículo, trafegando pela via, com quatro indivíduos em seu interior, momento em que, ao avistar a viatura, ingressaram em uma rotatória, para retornar sentido São Paulo, onde então, o depoente e seu colega, foram no encalço dos indivíduos, ocasião em que o veículo parou e os indivíduos desembarcaram de seu interior, entretanto, foram abordados; que na sequência, através do Copom, constatou-se que aquele veículo era produto de roubo, tendo como vítima, a pessoa de nome Rodrigo Souza Freitas; que informa o depoente que, em vistoria no interior do veículo, foi encontrada uma carteira de habilitação, em nome da vítima Rodrigo, bem como, uma carteira, com alguns cartões bancários, também em nome de Rodrigo Souza Freitas; que em seguida, na condução do veículo, estava a pessoa identificada com sendo Eduardo Moises, maior de idade, sendo que, indagado sobre o veículo, Eduardo, alegou que nesta manhã, por volta das 05:00 hs, deu R\$ 100,00 para um nória, e assim, pegou o carro dele, e que iria devolve-lo, as 14:00hs, sendo que Eduardo disse que pegou Celso e Lucas, em um baile funk, para irem até Mairiporã; que na sequência, em contato com Gabriel, outro ocupante do veículo, este informou que estava junto com Eduardo quando o nória deixou o veículo, tendo informado que não sabia que aquele carro era roubado, sendo que na sequência, em contato com Celso, este informou que estava em um baile funk, durante a madrugada, quando Eduardo o pegou, para irem para Mairiporã, sendo que não sabia que aquele carro de Eduardo, era roubado; que por fim, em contato com Lucas Gabriel, este menor de idade, informou que o Eduardo o chamou em sua casa hoje pela manhã, para irem até Mairiporã, informando também o adolescente, que não sabia que o carro de Eduardo era roubado. Ato contínuo, foi mantido contado com a vítima Rodrigo, foi informado que seu veículo foi encontrado, e que o mesmo, deveria comparecer a esta delegacia para o registro da ocorrência (fl. 04 e fl. 05).

Em juízo, o policial militar ELIEL DA SILVA MATOS relatou que no dia foram avisado, via Copon, de veículo Tiguan produto de crime. O carro era ocupado por quatro rapazes, sendo que o réu era o condutor. Abordado, o réu disse que alugou o carro de um nória, pelo valor de R\$ 100,00. O réu não deu detalhes do nória. Em revista no carro, localizaram a carteira com documentos da vítima. Os outros rapazes apenas falaram que o réu apareceu com o carro e estavam dando umas voltas. O réu neogu

saber que o carro era produto de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar FABIANO DOS SANTOS PROENÇA, o qual, em juízo, confirmou ter abordado o acusado na condução do veículo produto de roubo. O réu disse que alugou o carro de um nóia pelo valor de R\$ 100,00. O réu não deu os dados do alegado nóia e negou saber da origem ilícita do bem. A vítima esteve na delegacia, contou sobre o roubo, mas não reconheceu o réu e os outros agentes..

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Sobre o assunto, interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Pois bem, diante do conjunto probatório colhido durante a instrução criminal, restou incontroverso nos autos que o acusado recebeu e conduziu o veículo I/VW Tiguan, pertencente ao ofendido Rodrigo Souza Freitas. Também não se olvida que para a responsabilização de alguém por receptação, que é uma infração penal acessória, é imprescindível prova certa da existência do chamado crime antecedente, sem o que não há como positivar que o agente tenha de fato recebido coisa que seja produto de ilícito penal. Referida prova foi suficientemente obtida nestes autos, diante das declarações extrajudiciais da vítima, dando conta do roubo do veículo, sendo certo que não houve insurgência por conta da defesa quanto a tal ponto. Ademais, além da prova da materialidade delitiva e participação do acusado na receptação do bem ilícito, seu dolo é incontestado.

Isto porque, a despeito dos esforços da defesa, não há como deixar de reconhecer que a prova até então colhida é segura no sentido de que o acusado tinha ciência da origem espúria do automóvel.

Ora, tendo sido abordado na condução do carro, junto com outros três indivíduos, cabia ao réu comprovar e apresentar versão verossímil que justificasse a posse lícita do bem e o não conhecimento da origem ilícita, o que, contudo, não fez, na medida em que além ter apresentado versão totalmente inverossímil de que teria alugado o carro de um "noíia", pessoa cujos dados sequer soube informar, não produziu qualquer prova nesse sentido.

Ademais, ainda que fosse admitida tal versão, não há como deixar de reconhecer que ao pagar valor completamente irrisório para a posse de veículo de luxo, do qual

teria recebido de um suposto usuário desconhecido, não será crível acreditar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.

Desta feita, vislumbra-se que a abordagem do denunciado com o veículo, assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal e inverte o ônus da prova, encargo probatório do qual o réu não se desvencilhou.

Neste ponto, não se pode olvidar que segundo orientação jurisprudencial uníssona “a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração” (JUTACRIM 96/240).

Ainda sobre a matéria prevalece o entendimento da jurisprudência:

“Cabe ao acusado oferecer justificativas idônea acerca da origem dos bens” (TACrSP, RT 746/630, RJDTCr 6/133);

“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse” (TJESP, Apelação nº. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova” (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543) (grifo nosso);

“Receptação. Ônus da prova. Inversão. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, impondo-se a condenação em caso contrário” (TJ-RO - APR: 10001520010021030 RO 100.015.2001.002103-0, Relator / desembargadora Zelite Andrade Carneiro, Data de Julgamento: 16/08/2007, 1ª Vara Criminal);

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VERSÃO QUE DESTOA O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECUSO NÃO PROVIDO. Encontrado na posse da res furtiva, cabe ao acusado apresentar justificativa plausível para a situação, em razão da inversão do ônus da prova” (TJ-SC - ACR: 38027 SC 2011.003802-7, Relator Leopoldo Augusto Bruggemann, Data de Julgamento 02/06/2011, Terceira Câmara Criminal).

Aliás, sobre a questão do ônus daquele que é flagrado na posse de veículo produto de crime de comprovar a boa-fé, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Receptação dolosa. Agente flagrado conduzindo veículo produto de ilícito. Dolo direto. Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Cálculo da pena. Crime contra o patrimônio. Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico. Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico.” (TJSP 8ª Câmara de Direito Criminal Apelação nº 0009726-04.2013.8.26.0564 Des. Rel. Grassi Neto Julgado em 18/06/2015).

De mais a mais, os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente as circunstâncias da apreensão, a ausência de documentação idônea, a versão fornecida

pelo denunciado e a existência de documentos da vítima no veículo, demonstram plenamente a presença inequívoca do dolo de receptar, a concluir pelo desate condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência preleciona:

“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato.” (TJ/SP, Apelação nº 0088214-36.2008.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).

“O dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentarem a prática criminosa” (RJTACRIM 41/260).

“Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente” (TACRIM-SP, Apelação Criminal, Re. Renato Mascarenhas, JUTACRIM 83/242).

Em sendo assim, é de rigor a condenação do acusado pelo crime de receptação descrito na inicial, uma vez que inquestionável o dolo, a vontade livre e consciente de receber e conduzir a motocicleta que sabia ser produto de crime, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo ou mesmo em desclassificação para receptação culposa.

O crime de receptação se consumou, uma vez que para a consumação de tal delito, basta receber e/ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, o que ocorreu no caso em tela. Nesse sentido: “consoma-se no instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada” (Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015).

Assim, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação da pena, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 110), considerando a natureza e valor do bem receptado (veículo), entendo que as penas devam ser acrescidas nessa primeira fase, levando em conta as consequências do crime, eis que mais reprovável. Assim, diante das consequências do crime, nessa primeira fase, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual

retorno as penas no patamar mínimo, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem analisadas, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Considerando a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, o regime inicial ABERTO mostra-se adequado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº. 9.714/98, assim, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, na proporção de uma hora de serviço por cada dia de pena.

O réu poderá apelar em liberdade levando em conta o regime fixado e a aplicação de penas alternativas.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR EDUARDO MOISES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, na proporção de uma hora de serviço por cada dia de pena, além do pagamento de outros 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. O réu poderá apelar em liberdade.

Condeno ao réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 22 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA